Urteile zur AfD-Einstufung als Verdachtsfall rechtskräftig

(/)
(https://www.cookiebot.com/de/was-steckt-hinter-powered-by-cookiebot/?
utm_source=Banner&utm_medium=cpmbanner&utm_content=v2)
Zustimmung Details Anzeigeneinstellungen Über Cookies

von Dr. Markus Sehl (/autoren/name/markus-sehl) und Joschka Buchholz (/autoren/name/joschka-buchholz)

22.07.2025

Verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Daten

Wir und unsere 149 Partner verarbeiten Ihre persönlichen Daten, wie z. B. Ihre IP-Adresse, mithilfe von Technologien wie Cookies, um Informationen auf Ihrem Gerät zu speichern und darauf zuzugreifen und so personalisierte Werbung und Inhalte, Messungen von Werbung und Inhalten, Zielgruppenforschung sowie Entwicklung von Angeboten zu ermöglichen. Sie entscheiden darüber, wer Ihre Daten für welche Zwecke nutzt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Erklärung oder durch Klicken auf das Privacy Trigger Symbol ändern oder widerrufen

Technische Cookies

Cookies für Nutzerpräferenzen

Cookies für Performance und Statistik



Anfang Mai 2025 stufte der Verfassungsschutz die AfD auf Bundesebene als "gesichert rechtsextremistisch" ein. Foto: picture alliance / ZB | Sascha Steinach

Marketing Cookies

Lange wurde gerichtlich um die Einstufung und Beobachtung der AfD als sog. Verdachtsfall gestritten. Vor den Instanzgerichten ist die Sache nun abgeschlossen. Der Weg könnte nun weiter in Richtung Bundesverfassungsgericht gehen.

Nur notwendige Cookies

Auswahl erlauben

Cookies zulassen

Die Berufungsurteile des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts (OVG) zur Einstufung der AfD als "Verdachtsfall" durch das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) sind rechtskräftig. Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) (https://www.lto.de/gerichte/aktuelle-urteile-und-

adresse/bundesverwaltungsgericht-bverwg) wies, wie erst jetzt bekannt wurde, bereits Ende Mai die [illegible] Nichtzulassungsbeschwerden zurück (Beschl. v. 20.05.2025, Az. 6 B 21.24, 6 B 22.24 und 6 B 23.24).

Bereits im Jahr 2021 wurde bekannt, dass das BfV die AfD als sogenannten Verdachtsfall eingestuft hatte (https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/afd-einstufung-rechtsextremistischer-verdachtsfall-bundesamt-fuer-verfassungsschutz-bfv)– eine Entscheidung, die umgehend gerichtlich überprüft wurde. Das Verwaltungsgericht (VG) Köln und später das OVG NRW gaben dem Verfassungsschutz bzw. dem Bundesinnenministerium jeweils Recht: Es gebe zahlreiche Anhaltspunkte dafür, dass die AfD gegen zentrale Prinzipien der Verfassung agiere.

Das OVG hatte die Revision nicht zugelassen, wogegen die AfD sodann Nichtzulassungsbeschwerde beim BVerwG einlegte (https://www.lto.de/recht/justiz/j/nachdem-ovg-revision-ablehnt), § 133 Verwaltungsgerichtsordnung. Neben der Einstufung der Bundespartei ging es auch um die derzeit noch in Liquidation befindliche Jugendorganisation "Junge Alternative" (JA) sowie um die ehemalige interne Sammlungsbewegung "Der Flügel".

Die drei Nichtzulassungsbeschwerden hat das BVerwG zurückgewiesen: "Das Bundesverwaltungsgericht ist im Beschwerdeverfahren gegen die Nichtzulassung der Revision auf die Prüfung der form- und fristgerecht vorgetragenen Zulassungsgründe beschränkt und nicht zu einer vollumfänglichen Überprüfung der angefochtenen Entscheidung berufen. In keinem der Verfahren lagen die von den Klägerinnen geltend gemachten Zulassungsgründe vor", heißt es dazu in einer am frühen Dienstagabend veröffentlichten knappen Pressemitteilung. Die Entscheidungsbegründung sollen nach *LTO*-Informationen rund 80 Seiten umfassen.

Die AfD hatte argumentiert, die Gerichtsverfahren hätten zahlreiche klärungsbedürftige Rechtsfragen aufgeworfen. Sie trugen vor, die Berufungsurteile wichen unter mehreren Aspekten von der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundesverfassungsgerichts ab. Schließlich seien dem OVG eine Vielzahl von Verfahrensfehlern unterlaufen. Insbesondere habe es den Sachverhalt unzureichend aufgeklärt und gegen das Beweisrecht verstoßen. Auch seien die Entscheidungen unter Verletzung des Gebots des gesetzlichen Richters ergangen, weil mehrere Ablehnungsanträge gegen einzelne Richter sowie

LTO Legal Tribune Online
(https://www.cookiebot.com/de/was-steckt-hinter-powered-by-cookiebot/)
(https://consentcdn.cookiebot.com/consentconfig/6a4cbd4b-ef7a-4a1d-8ad5-1ad1ab1ad1ab/lto.de-de/configuration.js?framework=TCFv2.2&iabVersion=2&isMobile=false&pageContent=v2)
Zustimmung | Details | Anzeigeeinstellungen | Über Cookies
Verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Daten
Wir und **unsere 149 Partner** verarbeiten Ihre persönlichen Daten, wie z. B. Ihre IP-Adresse, mithilfe von Technologien wie Cookies, um Informationen auf Ihrem Gerät zu speichern und darauf zuzugreifen und so personalisierte Werbung und Inhalte, Messungen von Werbung und Inhalten, Zielgruppenforschung sowie Entwicklung von Angeboten zu ermöglichen. Sie entscheiden darüber, wer Ihre Daten für welche Zwecke nutzt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Erklärung oder durch Klicken auf das Privacy Trigger Symbol ändern oder widerrufen
Technische Cookies
Cookies für Nutzerpräferenzen
Cookies für Performance und Statistik
Marketing Cookies

den gesamten Berufungssenat wegen der Besorgnis der Befangenheit in willkürlicher Art und Weise abgelehnt worden seien. Das alles konnte das BVerwG nun nicht überzeugen.

Zwischenzeitlich nahm das BfV bereits eine Neubewertung vor und stufte die AfD auf Bundesebene als "gesichert rechtsextremistisch" (https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/afd-einstufung-rechtsextremistisch-bfv-verfassungsschutz) ein. Auch dagegen läuft ein verwaltungsgerichtliches Verfahren inklusive einer weiteren Stillhaltezusage (https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/13l110925-vg-koeln-verfassungsschutz-gibt-stillhaltezusage-ab-afd) seitens des BfV.

In dem Verdachtsfall-Verfahren könnte die Bundes-AfD nun nach Ansicht der Richter:innen eine Verfassungsbeschwerde einlegen. Sie könnte dort insbesondere die Verletzung von Justizgrundrechte rügen, die ein rechtsstaatliches Verfahren garantieren sollen. Für die Einlegung einer solchen Verfassungsbeschwerde ist ein Monat Zeit.

LTO Legal Tribune Online (/)

(https://www.cookiebot.com/de/was-steckt-hinter-powered-by-cookiebot?utm_source=banner&utm_medium=referral&utm_content=v2)

Zustimmung Details Anzeigeeinstellungen Über Cookies

Verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Daten

Wir und **unsere 149 Partner** verarbeiten Ihre persönlichen Daten, wie z. B. Ihre IP-Adresse, indem wir technische Cookies, und ähnliche Daten auf Ihrem Gerät zu speichern und darauf zuzugreifen und sie personalisierte Werbung und Inhalte, Messungen von Werbung und Inhalten, Zielgruppenforschung sowie Entwicklung von Angeboten zu ermöglichen. Sie entscheiden darüber, wer Ihre Daten für welche Zwecke nutzt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Erklärung oder durch Klicken auf das Privacy Trigger Symbol ändern oder widerrufen

Drucken (/recht/nachrichten/n/bverwg-6b2124-6b2224-6b2324-afd-einstufung-bfv-verdachtsfall/print.html) **Senden (mailto:?subject=Interessanter%20Artikel%20auf%20LTO.de&body=Hallo%6b2124-6b2224-6b2324-afd-einstufung-bfv-verdachtsfall%0A%0A**

Technische Cookies

Cookies für Nutzerpräferenzen

Cookies für Performance und Statistik

Marketing Cookies

MEHR ZUM THEMA:

Verwaltungsrecht (/rechtsgebiete/verwaltungsrecht-urteile-gesetzesaenderungen-nachrichten)

AfD (/recht/themen/recht/a/afd)

Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) (/recht/themen/recht/b/bundesverwaltungsgericht-bverwg)

Parteien (/recht/themen/recht/p/parteien)

Rechtsextremismus (/recht/themen/recht/r/rechtsextremismus)

GERICHTE

Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) (/gerichte/aktuelle-urteile-und-adresse/bundesverwaltungsgericht-bverwg)

LTO Karriere

Deine Karriere beginnt hier.

Registrieren und nie wieder einen Top-Job verpassen

LTO Legal Tribune Online

E-Mail-Adresse

Jetzt registrieren

(/)

(https://www.cookiebot.com/de/was-steckt-hinter-powered-by-cookiebot/?utm_source=banner_cb&utm_medium=referral&utm_content=v2)

Zustimmung | Details | Anzeigeneinstellungen | Über Cookies

Verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Daten

Wir und unsere 149 Partner verarbeiten Ihre personlichen Daten, wie z. B. Ihre IP-Adresse, mithilfe von Technologien wie Cookies, um Informationen auf Ihrem Gerät zu speichern und darauf zuzugreifen und so personalisierte Werbung und Inhalte, Messungen von Werbung und Inhalten, Zielgruppenforschung sowie Entwicklung von Angeboten zu ermöglichen. Sie entscheiden darüber, wer Ihre Daten für welche Zwecke nutzt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Erklärung oder durch Klicken auf das Privacy Trigger Symbol ändern oder widerrufen

Technische Cookies

Cookies für Nutzerpräferenzen

Cookies für Reformate (und Statistik)

Marketing-Cookies

LTO Karriere

Bereit für Karriere? Spannende Karriere-Chancen für Volljuristen.

Direkt zu passenden Stellen

CMS law·tax·future

Rechtsreferendar (m/w/d) Anwaltsstation und/oder Wahlstation in...

CMS, Leipzig

(https://www.lto.de/karriere/stellenmarkt/job/10391-rechts-re-fe-ren-dar-an-walts-sta-ti-on-und-oder-wahlstation-in-leipzig-cms-leipzig)

CMS law·tax·future

Rechtsreferendar (m/w/d) Anwaltsstation und/oder Wahlstation in...

CMS, Frankfurt am Main

(https://www.lto.de/karriere/stellenmarkt/job/10388-rechts-re-fe-ren-dar-an-walts-sta-ti-on-und-oder-wahlstation-in-frankfurt-cms-frankfurt-am-main)

LTO Legal Tribune Online
(/)
(https://www.cookiebot.com/de/was-steckt-hinter-powered-by-cookiebot/?utm_source=banner_cb&utm_medium=referral&utm_content=v2)

Zustimmung Details Anzeigeneinstellungen Über Cookies

Verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Daten

Wir und **unsere 149 Partner** verarbeiten Ihre persönlichen Daten, wie z. B. Ihre IP-Adresse, mithilfe von Technologien wie Cookies, um Informationen auf Ihrem Gerät zu speichern und darauf zuzugreifen und so personalisierte Werbung und Inhalte, Messungen von Werbung und Inhalten, Zielgruppenforschung sowie Entwicklung von Angeboten zu ermöglichen. Sie entscheiden darüber, wer Ihre Daten für welche Zwecke nutzt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Erklärung oder durch Klicken auf das Privacy Trigger Symbol ändern oder widerrufen.

Technische Cookies

Cookies für Nutzerpräferenzen

Cookies für Performance und Statistik

Marketing Cookies

Rechtsreferendar (m/w/d) Anwaltsstation und/oder Wahlstation in...

CMS, Berlin

(https://www.lto.de/karriere/stellenmarkt/job/10386-rechts-re-fe-ren-dar-an-walts-sta-ti-on-und-oder-wahlstation-in-berlin-cms-berlin)

Wissenschaftliche Mitarbeiter (m/w/d) für ein Projekt im Aktien- und...

Hengeler Mueller, Frankfurt am Main

(https://www.lto.de/karriere/stellenmarkt/job/10317-wissenschaftliche-mitarbeiter-fuer-ein-projekt-im-aktien-und-kapitalmarktrecht-in-frankfurt-am-main-hengeler)

Rechtsanwälte (m/w/d) Gesellschaftsrecht in München

Hengeler Mueller, München

(https://www.lto.de/karriere/stellenmarkt/job/10309-rechtsanwaelte-gesellschaftsrecht-in-muenchen-hengeler-mueller-muenchen)

Rechtsreferendar (m/w/d) Anwaltsstation und/oder Wahlstation in...

CMS, Stuttgart

(https://www.lto.de/karriere/stellenmarkt/job/10394-rechts-re-fe-ren-dar-an-walts-sta-ti-on-und-oder-wahlstation-in-stuttgart-cms-stuttgart)

LTO Legal Tribune Online (/)

(https://www.cookiebot.com/de/was-steckt-hinter-powered-by-cookiebot/?utm_source=banner_cb&utm_medium=referral&utm_content=v2)

Zustimmung Details Anzeigeneinstellungen Über Cookies

Rechtsreferendar (m/w/d) Anwaltsstation und/oder Wahlstation in...

CMS, München

(https://www.lto.de/karriere/stellenmarkt/job/10393-rechts-re-fe-ren-dar-an-walts-sta-ti-on-und-oder-wahlstation-in-muenchen-cms-muenchen)

Verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Daten

Wir und **unsere 149 Partner** verarbeiten Ihre persönlichen Daten, wie z. B. Ihre IP-Adresse, mithilfe von Technologien wie Cookies, um Informationen auf Ihrem Gerät zu speichern und darauf zuzugreifen und so personalisierte Werbung und Inhalte, Messungen von Werbung und Inhalten, Zielgruppenforschung sowie Entwicklung von Angeboten zu ermöglichen. Sie entscheiden darüber, wer Ihre Daten für welche Zwecke nutzt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Erklärung oder durch Klicken auf das Privacy Trigger Symbol ändern oder widerrufen

Wenn Sie zustimmen, [illegible]

Technische Cookies

Cookies für Nutzerpräferenzen

Cookies für Performance und Statistik

Marketing Cookies

Rechtsreferendar (m/w/d) Anwaltsstation und/oder Wahlstation in...

CMS, Köln

(https://www.lto.de/karriere/stellenmarkt/job/10390-rechts-re-fe-ren-dar-an-walts-sta-ti-on-und-oder-wahlstation-in-koeln-cms-koeln)

Mehr Stellenanzeigen (https://www.lto.de/karriere/stellenmarkt)

LTO Events

Aktuelle Entwicklungen bei krankheitsbedingter Kündigung und betrieblichem Eingliederungsmanagement

29.06.2026

(/juristen/veranstaltungen/detail/aktuelle-entwicklungen-bei-krankheitsbedingter-kuendigung-und-betrieblichem-eingliederungsmanagement-1)

LTO Legal Tribune Online

Halbjahresrückblick Güterrecht Stand: Juni 2026

29.06.2026

(/juristen/veranstaltungen/detail/halbjahresrueckblick-gueterrecht-stand-juni-2026)

(?)
(https://www.cookiebot.com/de/was-steckt-hinter-powered-by-cookiebot/?utm_source=banner_cb&utm_medium=referral&utm_content=v2)

Zustimmung | Details | Anzeigeneinstellungen | Über Cookies

Verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Daten

Wir und **unsere 149 Partner** verarbeiten Ihre persönlichen Daten, wie z. B. Ihre IP-Adresse, mithilfe von Technologien wie Cookies, um Informationen auf einem Gerät zu speichern und darauf zuzugreifen und so personalisierte Werbung und Inhalte, Messungen von Werbung und Inhalten, Zielgruppenforschung sowie Entwicklung von Angeboten zu ermöglichen. Sie entscheiden darüber, wer Ihre Daten für welche Zwecke nutzt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Erklärung oder durch Klicken auf das Privacy Trigger Symbol ändern oder widerrufen.

Technische Cookies

Cookies für Nutzerpräferenzen

Cookies für Performance und Statistik

Marketing Cookies

Mittel zur Reduzierung erbrechtlicher Ansprüche

29.06.2026

(/juristen/veranstaltungen/detail/mittel-zur-reduzierung-erbrechtlicher-ansprueche-1)

§ 15 FAO - Verkehrsrecht - ausgewählte Probleme

29.06.2026, Hamburg

(/juristen/veranstaltungen/detail/15-fao-verkehrsrecht-ausgewaehlte-probleme)

GenAI im Unternehmen

30.06.2026

(/juristen/veranstaltungen/detail/genai-im-unternehmen)

Mehr Events(/juristen/veranstaltungen)

(https://www.cookiebot.com/de/was-steckt-hinter-powered-by-cookiebot/?utm_source=banner_cb&utm_medium=referral&utm_content=v2)

Zustimmung Details Anzeigeneinstellungen Über Cookies

Verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Daten

Wir und **unsere 149 Partner** verarbeiten Ihre persönlichen Daten, wie z. B. Ihre IP-Adresse, mithilfe von Technologien wie Cookies, um Informationen auf Ihrem Gerät zu speichern und darauf zuzugreifen und so personalisierte Werbung und Inhalte, Messungen von Werbung und Inhalten, Zielgruppenforschung sowie Entwicklung von Angeboten zu ermöglichen. Sie entscheiden darüber, wer Ihre Daten für welche Zwecke nutzt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Erklärung oder durch Klicken auf das Privacy Trigger Symbol ändern oder widerrufen.

Technische Cookies

Cookies für Nutzerpräferenzen

Cookies für Performance und Statistik

Marketing Cookies

Werben auf LTO (/mediadaten)

Mediadaten (/mediadaten)
Stellenanzeige schalten (https://www.lto.de/fuer-arbeitgeber/)
Arbeitgeberprofil anfragen (https://www.lto.de/karriere/fuer-arbeitgeber/arbeitgeberprofile)
Werben mit einem Advertorial (/lp/advertorial-buchen)
Werben im LTO Daily Newsletter (/lp/lto-daily-buchen)
Werben im LTO Podcast "Die Rechtslage" (/lp/podcast-buchen)

Kontakt (/kontaktformular)

Das Team (/kontakt/das-team)
Autoren (/autoren)
Kontakt (/kontaktformular)
Jobs (/jobs-bei-der-lto)
Presse (/presse)
Beiträge anbieten (/kontakt/beitraege-anbieten)

Rechtliches (/rechtliches/nutzungsbedingungen)

Impressum (/rechtliches/impressum)
Datenschutz (/rechtliches/datenschutz)
(/rechtliches/placeholder-cookie-settings-override-via-typoscript)Cookie-Einstellungen
Nutzungsbedingungen LTO (/rechtliches/nutzungsbedingungen)
Nutzungsvorbehalt (/rechtliches/nutzungsvorbehalt)
Allgemeine Geschäftsbedingungen (/fuer-arbeitgeber/agb)
Zitierhinweise/LSR/Gender-Formulierung (/rechtliches/zitierhinweise)
LTO auf Ihrer Webseite (/rechtliches/lto-auf-ihrer-webseite)

Newsletter & Mobile (/newsletter-app/app)

LTO Legal Tribune Online (/)

LTO Newsletter (/newsletter-app/lto-newsletter)

LTO Karriere Newsletter (/newsletter-app/karriere-newsletter)

LTO Presseschau (/newsletter-app/presseschau-newsletter)

LTO iOS-App (https://apps.apple.com/de/app/legal-tribune-online/id465092573)

LTO mobil nutzen (/newsletter-app/lto-mobil-nutzen)

LTO bei Google bevorzugen (https://www.google.com/preferences?q=https://www.lto.de)

LTO Karriere (/karriere)

Stellenmarkt (/karriere/stellenmarkt)

Bewerberprofil erstellen (/karriere/registrierung)

Arbeitgeber (/karriere/arbeitgeber)

Jurastudium (/karriere/jura-studium)

Referendariat (/karriere/juristisches-referendariat)

Im Job (/karriere/beruf)

Smalltalk (/karriere/beruf/smalltalk)

IMR Podcast (/karriere/podcast)

(https://www.cookiebot.com/de/was-steckt-hinter-powered-by-cookiebot/?utm_source=banner_cb&utm_medium=referral&utm_content=v2)

Zustimmung | Details | Anzeigeneinstellungen | Über Cookies

Verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Daten

Wir und **unsere 149 Partner** verarbeiten Ihre persönlichen Daten, wie z. B. Ihre IP-Adresse, mithilfe von Technologien wie Cookies, um Informationen auf Ihrem Gerät zu speichern und darauf zuzugreifen und so personalisierte Werbung und Inhalte, Messungen von Werbung und Inhalten, Zielgruppenforschung sowie Entwicklung von Angeboten zu ermöglichen. Sie entscheiden, welche Daten wir für welche Zwecke nutzt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Erklärung oder durch Klicken auf das Privacy Trigger Symbol ändern oder widerrufen

Technische Cookies

Cookies für Nutzerpräferenzen

Cookies für Performance und Statistik

Marketing Cookies

Social Media

LTO auf Linkedin (https://www.linkedin.com/company/17963906/)

LTO auf Instagram (https://www.instagram.com/lto_de/)

LTO auf Facebook (https://www.facebook.com/legaltribune)

LTO auf X (ehem. Twitter) (https://twitter.com/lto_de)

LTO auf Bluesky (https://bsky.app/profile/lto-de.bsky.social)

LTO auf XING (https://www.xing.com/news/pages/legal-tribune-online-287)

RSS (/rss)

Alle RSS-Feeds (/rss)

Presseschau-RSS (/presseschau-rss/rss/feed.xml)

Podcast-Feeds (/lto-podcasts)

Alle-Beiträge-RSS (/rss/feed.xml)

Häufig gesucht (/suche)

Rechtsgebiete (/rechtsgebiete)

Themen (/recht/themen)

Gerichte (/gerichte)

Uni-Guide Jura (/karriere/jura-studium/unis)

Kanzleien (/kanzleien-unternehmen/kanzleien)

Muster-Dokumente (/juristen/muster-dokumente)

LTO Legal Tribune Online (/)

(https://www.cookiebot.com/de/was-steckt-hinter-powered-by-cookiebot/?utm_source=banner_cb&utm_medium=referral&utm_content=v2)

Zustimmung Details Anzeigeneinstellungen Über Cookies

Verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Daten

Wir und **unsere 149 Partner** verarbeiten Ihre persönlichen Daten, wie z. B. Ihre IP-Adresse, mithilfe von Technologien wie Cookies, um Informationen auf Ihrem Gerät zu speichern und darauf zuzugreifen und so personalisierte Werbung und Inhalte, Messungen von Werbung und Inhalten, Zielgruppenforschung sowie Entwicklung von Angeboten zu ermöglichen. Sie entscheiden darüber, ob wir Ihre Daten für diese Zwecke nutzt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Erklärung oder durch Klicken auf das Privacy Trigger Symbol ändern oder widerrufen

Technische Cookies

Cookies für Nutzerpräferenzen

Cookies für Performance und Statistik

Marketing Cookies

Copyright © Wolters Kluwer Deutschland GmbH